

**Nr. 208 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Stellvertreter des Führers. 31.
Dezember 1937**

R 1501/5551, S. 63–66 Abschrift¹

Beginn:
Beginn:

Sofort!

Betrifft: Erlaß des Führers und Reichskanzlers auf Grund des § 7 Abs. 4 des Deutschen Beamtenge-
setzes.

Zu dem mit Ihrem Schreiben vom 22. 5. 1937 – III/04 La. J2185/7 – übersandten Entwurf² bemerke
ich folgendes:

Nach § 7 Abs. 4 DBG bestimmt der Führer und Reichskanzler, ob und inwieweit es zulässig ist, einen
Beamten, der Mitglied der NSDAP ist, vor einem Parteigericht zur Verantwortung zu ziehen³. Aus
dieser Fassung geht hervor, daß nicht daran gedacht war, einen Beamten, der Parteimitglied ist,
in *jedem* Falle und wegen *aller* Handlungen, die einen Verstoß gegen seine Pflichten als Parteige-
nosse enthalten können, vor die Parteigerichte zu ziehen. Ich habe daher schon in den früheren
Verhandlungen und Entwürfen den Grundsatz vorangestellt, daß der Beamte wegen *dienstlicher*
Handlungen nicht im Parteigerichtswege zur Verantwortung gezogen werden dürfe. Soweit der
Beamte auf Grund gesetzlicher Verpflichtung oder auf dienstliche – allgemeine oder für den Einzel-
fall erteilte – Anordnung seiner Vorgesetzten oder sonst weisungsberechtigter Personen handelt,
folgt dieser Grundsatz schon aus § 7 Abs. 2 und 3 DBG⁴.

Aber auch für dienstliche Handlungen, die der Beamte nicht auf ausdrückliche Anordnung, sondern
auf Grund seiner allgemeinen Dienstpflicht vornimmt, ist er allein seinem Vorgesetzten verantwor-
tlich und daher nur im Wege der Dienstzucht verfolgbar. Es geht nicht an, daß der Beamte wegen
seiner dienstlichen Handlungen *zwei* Dienststrafgewalten, der des Staates und der Partei, unterstellt
wird⁵. Dies würde nicht nur dem Sinn und Geist des Deutschen Beamtengesetzes widersprechen,

¹ Fotokopie des Reinkonzepts in: R 43 II/426a, Bl. 26–32; vgl. APK I 1, Reg. Nr. 11927. Das Schreiben bildete das Ergebnis einer
Rücksprache von StS Pfundtner mit den Leitern der Abt. I, II und V des RIM (StS Stuckart, MD Schütze und Surén. am 22. 11.
1937; R 1501/5551, S. 35–37. Es war hier offensichtlich nicht gelungen, sich auf einen Alternativ-Entw. des RIM zum Erlaß des
StdF (u. Anm. 2) zu einigen: Abt. I (Verfassung und Gesetzgebung) und V (Kommunalabt.) hielten streng an dem Grundsatz fest,
daß ein Beamter wegen dienstl. Handlungen nur vor dem staatl. Disziplinargericht zur Verantwortung zu ziehen sei, während
Abt. II (Personalwesen) insoweit eine Ausnahme zugestehen wollte, als aus der Art und Weise, in der die dienstl. Handlung
vorgenommen sei, ein parteischädigendes Verhalten gefolgert werden könne. Erlaßentw. der Abt. II des RIM ebd. S. 55–59.
Generell s. MOMMSEN, Beamtentum, S. 103 Anm. 43.

² Entw. des StdF für einen FüE zur Durchführung von § 7 (4) DBG: R 1501/5551, S. 49–53; R 43 II/426a, Bl. 23–25.

³ So der Wortlaut von § 7 (4) DBG vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 39); s. Dok. Nr. 21 P. 1. Zur Formulierung des § 7 – *Gehorsamspflicht*
bei der Abfassung des DBG vgl. ARH II/2, Nr. 172; ARH III, Nr. 8 zu Anm. 3; MÜHL-BENNINGHAUS, Beamtentum, S. 162.

⁴ § 7 DBG lautete: „(2) Er [der Beamte] hat die dienstlichen Anordnungen seiner Vorgesetzten oder der kraft besonderer Vorschrift
ihm gegenüber zur Erteilung von Weisungen berechtigten Personen zu befolgen, soweit gesetzlich nichts anderes vorge-
schrieben ist; die Verantwortung trifft dann denjenigen, der die Anordnung gegeben hat. Der Beamte darf eine Anordnung nicht
befolgen, deren Ausführung für ihn erkennbar den Strafgesetzen zuwiderlaufen würde.“

(3) Der Beamte darf Anordnungen für seine Amtshandlungen nur von seinen Vorgesetzten oder den kraft besonderer Vorschrift
ihm gegenüber zur Erteilung von Weisungen berechtigten Personen entgegennehmen; seine Bindung an Gesetz und solche
Anordnungen geht jeder anderen Gehorsamsbindung vor.“

⁵ Diese doppelte Unterstellung folgte insbes. aus Ziff. 2 und 5 (4) des Erlaßentw. des StdF:

sondern sich auch in der Praxis höchst gefährlich auswirken. Die Folge würde sein, daß der Beamte sich zur Richtschnur seines dienstlichen Handelns allein den Grundsatz nähme, alles zu vermeiden, wodurch er irgendwo, sei es bei seinen staatlichen Vorgesetzten oder bei einer Parteidienststelle, anstoßen könnte, und daß er unter diesem Gesichtspunkt versuchen würde, jede klare Entscheidung und Stellungnahme zu umgehen und lieber gar nicht als falsch zu handeln. An derartig entschluß- und rückgratlosen Beamten kann aber weder der Partei noch dem von ihr getragenen Staat etwas gelegen sein.

Die doppelte Unterstellung des Beamten unter zwei Gerichtsbarkeiten rechtfertigt sich aber auch schon deshalb nicht, weil das neue Beamtenrecht die Pflichten, die der Beamte gegenüber der NSDAP hat, und die Folgen ihrer Verletzung klar herausgestellt hat. Ich verweise vor allem auf § 3 Abs. 2 DBG⁶. Wenn ein Beamter gegen diese Pflichten verstößt, indem er bei Vornahme einer dienstlichen Handlung, gleichgültig, ob er durch Gesetz oder Anordnung dazu verpflichtet war oder nicht, das Ansehen der Partei schädigt, begeht er zweifellos ein Dienstvergehen und ist dienststrafrechtlich zu verfolgen. Er würde dann um so schwerere Bestrafung zu gewärtigen haben, wenn er als Parteimitglied ganz besonders zur Wahrung des Ansehens der Partei verpflichtet war.

Für eine den Interessen der Partei gerecht werdende Entscheidung bieten die Dienststrafgerichte Gewähr, nachdem sie auf Grund der Reichsdienststrafordnung⁷ unter Ihrer Mitwirkung neu besetzt worden sind. Ich würde, falls Sie Wert darauf legen, bereit sein, dem Führer und Reichskanzler eine Ergänzung der Reichsdienststrafordnung vorzuschlagen, dahingehend, daß, außer dem Beschuldigten und der Einleitungsbehörde, auch Ihnen das Recht zustehen soll, die gegen Mitglieder der Partei ergehenden Urteile der Dienststrafkammern mit der Berufung anzufechten, weil ein parteischädigendes Verhalten des Beschuldigten nicht oder nicht genügend geahndet worden sei. Ich würde ferner einverstanden sein, wenn für diese Fälle jeweils ein beamtetes Mitglied des Obersten Parteigerichts zur Mitwirkung als Beisitzer im Verfahren vor dem Reichsdienststrafhof zugezogen würde.

Durch diese Maßnahmen dürfte dann jede erdenkliche Gewähr dafür geboten sein, daß die Belange der Partei in vollem Umfang berücksichtigt werden.

Ist ein Beamter, der Parteigenosse ist, wegen parteischädigender Handlungen aus dem aktiven Dienst entfernt, sei es durch Dienststrafurteil oder im Wege der Versetzung in den Ruhestand nach § 71 DBG⁸, so bleibt es selbstverständlich den Parteigerichten unbenommen, hieraus die im Interesse der Partei nötigen Folgerungen zu ziehen.

Ich bitte um Ihre Zustimmung, daß meinem Vorschlage entsprechend *dienstliche* Handlungen von Beamten grundsätzlich der parteigerichtlichen Verfolgung entzogen werden. Dabei bitte ich zu berücksichtigen, daß umgekehrt *parteidienstliche* Handlungen von Beamten, die Politische Leiter sind, nach der Durchführungsverordnung zum DBG vom 29. 6. 1937, Nr. 2 zu § 22⁹, nicht als außer-

„2. Soll ein [sc. beamteter] Parteigenosse wegen einer *dienstlichen* Handlung parteigerichtlich zur Verantwortung gezogen werden, so ist vor der Eröffnung des Verfahrens die Entscheidung des Obersten Parteigerichts einzuholen.“

„5. (4) Wenn die Interessen der Partei die sofortige Durchführung des parteigerichtlichen Verfahrens notwendig erscheinen lassen, kann das Oberste Parteigericht vor der Durchführung des Dienststrafverfahrens entscheiden, daß das parteigerichtliche Verfahren zu eröffnen und durchzuführen ist.“

⁶ § 3 (2) DBG: „Der Beamte hat jederzeit rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat einzutreten und sich in seinem gesamten Verhalten von der Tatsache leiten zu lassen, daß die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in unlöslicher Verbundenheit mit dem Volke die Trägerin des deutschen Staatsgedankens ist. Er hat Vorgänge, die den Bestand des Reichs oder der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei gefährden könnten, auch dann, wenn sie ihm nicht vermöge seines Amtes bekannt geworden sind, zur Kenntnis seines Dienstvorgesetzten zu bringen.“ Vgl. MÜHL-BENNINGHAUS S. 179 f.

⁷ RDStO vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 71); s. Dok. Nr. 21 P. 2.

⁸ § 71 DBG ermöglichte die Zwangspensionierung eines Beamten wegen polit. Unzuverlässigkeit; s. ARH II/2, Nr. 172 Anm. 6; oben Dok. Nr. 188, bes. Anm. 3.

⁹ Dieser Passus der DVO (RGBl. 1937 I S. 669) lautete: „Bei Beamten, die Politische Leiter sind, gilt ein Verhalten im Rahmen ihrer parteiamtlichen Tätigkeit nicht als außerdienstliches Verhalten, das der Beurteilung der Dienstvorgesetzten unterliegt. Wenn der Dienstvorgesetzte glaubt, Fälle dieser Art als Verstoß gegen die Beamtendisziplin behandeln zu müssen, so hat er an seine oberste Dienst- oder Aufsichtsbehörde zu berichten. Diese entscheidet im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers, ob das Verhalten des Beamten in diesem Falle als Dienstvergehen zu verfolgen ist.“

dienstliches Verhalten, das der Beurteilung der Dienstvorgesetzten unterliegt, gelten und daher der staatlichen Dienststraferichtbarkeit grundsätzlich entzogen sind.

Liegt das beanstandete Verhalten des Beamten weder im Bereich des Staatsdienstes noch des Parteidienstes, so steht einem unmittelbaren Eingreifen der Parteigerichtbarkeit an sich nichts im Wege. Ich halte es jedoch im beiderseitigen Interesse für zweckmäßig, daß in diesen Fällen außerdienstlicher Vergehen der zuständige Hoheitsträger der Partei, wenn er zuerst von solchen Handlungen Kenntnis erhält, dem Dienstvorgesetzten des Beamten Gelegenheit zur Stellungnahme gibt. Hierfür möchte ich etwa folgende Bestimmung vorschlagen:

„Vor der Eröffnung eines Parteigerichtsverfahrens gegen einen Beamten, der Mitglied der NSDAP ist, hat der zuständige Hoheitsträger dem Dienstvorgesetzten des Beamten von dem Sachverhalt Kenntnis zu geben. Wird gegen den Beamten ein Dienststrafverfahren eingeleitet, so ist bis zu dessen Abschluß – unbeschadet der Zulässigkeit vorläufiger Maßregeln – das parteigerichtliche Verfahren auszusetzen. Nach Abschluß des Dienststrafverfahrens kann das Parteigerichtsverfahren durchgeführt werden. Die Eröffnung des parteigerichtlichen Verfahrens und die ergangene Entscheidung sind dem Dienstvorgesetzten des Beamten mitzuteilen.“

Schließlich bitte ich, in Ergänzung der unter Ziff. 9 Ihres Entwurfs vorgesehenen Bestimmung, betr. Mitteilung rechtskräftiger Parteigerichtsurteile¹⁰, den Begriff „Oberste Dienstbehörde“ etwa wie folgt näher zu bestimmen:

„Oberste Dienstbehörde im Sinne dieses Erlasses ist im Reich und in den Ländern die oberste Behörde des Verwaltungszweiges, dem der Beamte angehört, z. B. der zuständige Reichs- oder Landesminister. Bei Beamten der Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften gilt als Oberste Dienstbehörde die oberste Landesbehörde.“

Ich bin bereit, Ihnen, sobald mir Ihre Stellungnahme zugegangen ist, einen entsprechenden neuen Entwurf des Erlasses umgehend zu übersenden sowie, falls Sie dies wünschen, ein Ergänzungsgesetz zu § 67 der Reichsdienststrafordnung (Berufung) vorzulegen¹¹.

Frick

¹⁰ StdF-Entw. Ziff. 9: „Alle rechtskräftigen parteigerichtlichen Entscheidungen über Parteigenossen, die Beamte sind, sind deren Oberster Dienstbehörde oder der von dieser benannten Stelle zuzustellen.“

¹¹ Der StdF verblieb bei seiner Haltung und ging auf die Anregungen des RIM nicht ein; s. Folgeband, Dok. vom 26. 1. 1938. Die Angelegenheit blieb daher auch in der Schwebe.

Zitierhinweis

Nr. 208 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Stellvertreter des Führers. 31. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d208>